



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. Mariana Rodríguez
SE
CA
DC

Expte. N° S01:0079250/2013 (Conc. N° 1063) SF/ER-CA

DICTAMEN CONC. N° 1310

BUENOS AIRES, 11 AGO 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0079250/2013 del ex registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "TSL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA.; ISRAEL GERALDI; ISAIAS OLIVIO GERALDI, EDUARDO BARBOSA VITOR; MENOTTI ANTONIO FRANCESCHINI NETO; MARCIO SOROLLA MANCINI; LUCIANO ANTONIO BRESCIANI; SERGIO DE OLIVEIRA LUIZ Y FIPAC S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1063)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

ii. La operación

1. El 15 de abril de 2013, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, por la cual y a través de un Contrato de Compraventa de Acciones y otros convenios, sujeto a ciertas condiciones, TSL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA (en adelante "TSL") se comprometió a adquirir las acciones de T. GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A. (en adelante "T. GLOBAL"), a la fecha de cierre prevista y por el precio allí determinado.
2. De este modo, TSL, del GRUPO THOMSON REUTERS, adquirirá indirectamente en Argentina a SOFTWAY ARGENTINA S.R.L. (en adelante "SOFTWAY ARGENTINA"), una subsidiaria de T. GLOBAL en Argentina.
3. Con fecha 8 de enero de 2013, los Señores ISRAEL GERALDI (en adelante "IG"); ISAIAS OLIVIO GERALDI (en adelante "IOG"); EDUARDO BARBOSA VITOR (en adelante "EBV");



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. [Firma]
[Firma]
[Firma]

MENOTTI ANTONIO FRANCESCHINI NETO (en adelante "MAFN"); MARCIO SOROLLA MANCINI (en adelante "MSM"); LUCIANO ANTONIO BRESCIANI (en adelante "LAB"); SERGIO DE OLIVEIRA LUIZ (en adelante "SOL") y FIPAC – FUNDO DE PARTICIPAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO FMIEE (en adelante "FIPAC") y en conjunto "LOS VENDEDORES") y TSL suscribieron un contrato de Compraventa de Acciones y otros convenios.

4. La fecha de cierre de la operación aquí notificada, fue el 8 de abril de 2013, de conformidad con lo manifestado por las partes a fs. 11.
5. A partir del cierre de la Transacción, TSL es el titular del 100% de las acciones y de los derechos de voto de T. GLOBAL, e indirectamente de las controladas por ésta última, entre las que se encuentra SOFTWARE ARGENTINA.

iii. La actividad de las partes

1. El Comprador

6. TSL, es una empresa brasilera que opera en el segmento de Tecnología Informática (en adelante "TI"), específicamente en la preparación, licencia, actualización y/o leasing de soluciones de software para terceros; en la organización de cursos de actualización de nuevos lenguajes de programación y en las tecnologías de la información, así como en la prestación de los servicios inherentes a sus servicios. TSL es parte del GRUPO THOMSON REUTERS, la cual es controlada en última instancia por THE THOMSON REUTERS CORPORATION (en adelante "TTRC"). Se trata de un grupo involucrado en el mercado de la información y tecnología informática entre otras, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Nueva York.
7. TTRC, controlante del GRUPO THOMSON REUTERS, y de TSL, en Argentina desarrolla sus actividades a partir de:
8. LA LEY S.A.E. e I. (en adelante "LA LEY"), que es una sociedad argentina que realiza sus actividades vinculadas a la industria gráfica, editora y e imprenta dentro de los rubros jurídico,



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

2016
2016

contable y económico. Su objeto social, prevé las siguientes actividades: edición de periódicos, revistas y publicaciones periodísticas; impresión, servicios relacionados con la impresión, servicios de correos; servicios relacionados con base de datos; servicios de bibliotecas y archivos; venta al por mayor de libros, revistas y diarios y venta al por menor de libros y publicaciones. Principalmente, se dedica a la publicación de legislación, jurisprudencia y doctrina en distintos formatos y periodos de tiempo. Asimismo, es responsable del armado, corrección, impresión, distribución y comercialización del Boletín Oficial de la República Argentina por cuenta y orden del Estado Nacional.

9. REUTERS LTD. (en adelante "REUTERS"), actúa como sucursal en Argentina de REUTERS LIMITED, la cual tiene base en Inglaterra y se encuentra controlada en última instancia por TTRC. REUTERS se dedica a la producción de información financiera y se desempeña como agencia de noticias.
10. DISTRIBUIDORES UNIDOS DE BUENOS AIRES, (en adelante "DISTRIBUIDORES UNIDOS"), es una sociedad Argentina controlada en forma directa por LA LEY (99%) y LL HOLDINGS S.A. (en adelante "LL HOLDINGS") (1%). Brinda servicios de distribución y logística de los productos desarrollados por LA LEY. LL HOLDINGS tiene como actividad principal el manejo de operaciones financieras y de inversión en otras sociedades.
11. PROUS SCIENCE S.A. SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "PROUS SCIENCE"), actúa como sucursal en Argentina de la empresa matriz denominada PROUSSCIENCE, S.A.U. (España), la cual es controlada por THOMSON REUTERS FINANCE. PROUS SCIENCE se encuentra inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ") conforme art. 118 de la ley 19.550 y sus modificatorias. Se dedica a la producción de información médica. Actualmente se halla en liquidación y pendiente de inscripción en el Registro Público de Comercio.
12. ABELEDO PERROT S.A., (en adelante "ABELEDOT PERROT"), es una sociedad argentina que tiene por actividad la edición de publicaciones jurídicas. Se encuentra bajo control directo de LA LEY (90%) y THOMSON REUTERS AMERICAS B.V. (10%).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA S. ULIBARRI
SECRETARÍA DE COMERCIO
C.N.D.C.
[Firma]

13. SISTEMAS BEJERMAN S.A. (en adelante "SISTEMAS BEJERMAN"), es una compañía dedicada al desarrollo de software de administración y gestión así como a la provisión de tecnologías y servicios afines para el sector privado y público, así como para empresas de servicios profesionales, incluyendo estas últimas aquellas pertenecientes a la industria jurídica y contable. Se encuentra bajo el control directo de LA LEY (90%) y THOMSON REUTERS AMERICAS B.V. (10%)
14. Asimismo, el GRUPO THOMSON REUTERS también se encuentra presente en Argentina a través de THOMSON REUTERS AMERICAS, sociedad extranjera inscripta en IGJ en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias. Se trata de una sociedad holding cuyo único objeto comercial consiste en poseer participaciones accionarias en otras sociedades.

2. Los Vendedores

15. Los Vendedores son personas físicas de nacionalidad brasileña y con domicilio en Brasil. Asimismo, entre los Vendedores, se encuentra FIPAC, un fondo de capital de riesgo gestionado por DGF GESTÃO DE FUNDOS LTDA.

3. Objeto de la Operación

16. T. GLOBAL, es una compañía dedicada al desarrollo de software de administración y gestión para Brasil y América Latina así como la provisión de soluciones en el marco interno de las compañías. En Argentina, T. GLOBAL controla a SOFTWAY ARGENTINA.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
- [Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dr. [illegible]
[illegible]

18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156 y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas en dicha norma.
19. La presente operación encuadra dentro de lo previsto por el Artículo 6 inciso c) de la Ley N° 25.156.

III. PROCEDIMIENTO

20. El día 15 de abril de 2013, los apoderados de TSL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE LEGISLACAO S.A., ISRAEL GERALDI, ISAIAS OLIVIO GERALDI, EDUARDO BARBOSA VITOR, MENOTTI ANTÔNIO FRANCESCHINI NETO, MARCIO SOROLLA MANCINI, LUCIANO ANTONIO BRESCIANI, SÉRGIO DE OLIVEIRA LUIZ, y FIPAC presentaron el Formulario F1 de notificación de operaciones de concentración económica.
21. Luego de varias presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 26 de febrero de 2014, y habiendo analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 de notificación presentado se hallaba incompleto, por lo que se procedió a realizar observaciones, comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior a la presentación de fecha 24 de febrero de 2014, y quedando suspendido el día 26 de febrero de 2014, fecha en que se notificó el proveído indicado.
22. Finalmente el día 6 de julio de 2016, las partes notificantes realizaron una presentación dando cumplimiento a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 31 de mayo de 2016, pasando la misma a despacho.
23. Habiéndose analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional da en este acto por cumplido el Formulario F1 de notificación presentado, reanudándose el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156, el primer día hábil posterior a la presentación indicada en el párrafo anterior.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARÍA VICTORIA
SECRETARÍA DE
COMERCIO
DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

i. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

24. Como ya se dijo, TSL adquiere el 100% de las acciones y de los derechos de voto de la empresa T. GLOBAL, e indirectamente el control exclusivo sobre la firma SOFTWAY ARGENTINA, una de las controladas por T. GLOBAL con operación en Argentina.
25. La descripción de las empresa involucradas por el Grupo comprador fue efectuada más arriba y a ella nos remitimos en honor a la brevedad.
26. T. GLOBAL, por otra parte, es una entidad holding cuya única actividad es participar en otras sociedades. En efecto, es la entidad controlante de SOFTWAY S.A. (sociedad constituida en Brasil) que, a su vez, es la controlante de SOFTWAY ARGENTINA.
27. SOFTWAY S.A. es una sociedad brasilera que ha desarrollado y que comercializa los siguientes productos en la República Federativa de Brasil: (i) Para facilitar las tareas que hacen parte de los procesos de importación y exportación empresariales, Softway S.A. ha creado un conjunto completo de soluciones de software para el control y la administración de las operaciones de comercio exterior, tales como importaciones, exportaciones y para la gestión de regímenes aduaneros especiales. (ii) Las soluciones cubren los más diversos segmentos del mercado, tales como los sectores, de Telecomunicaciones, de Informática, de Electrónica, de Construcción, de Automotores, de Aeronáutica, de servicios de comercio exterior, de Agroindustria, de Químicos, de Farmacéuticos, de Salud, de Petróleo y Gas, entre otros. Dichas herramientas están destinadas a empresas que importan o exportan más de USD 6 millones al año.
28. SOFTWAY ARGENTINA desarrolla y comercializa software especializado para el cumplimiento de obligaciones arancelarias y aduaneras para automatizar y gestionar procesos de comercialización globales, cumplir con los protocolos del régimen aduanero y fiscal y garantizar el cumplimiento con las obligaciones tarifarias y arancelarias. Se trata de un



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- software que interactúa con todos los principales paquetes ERP (Enterprise Resource Management) para permitir la gestión comercial transparente y compatible con soluciones configuradas las necesidades de la pequeña empresa.
29. Entre los productos y servicios ofrecidos por esta firma se pueden detallar: (i) Soluciones integrales: automatización de procesos de importación - exportación, cumplimiento con el régimen aduanero y la administración de los agentes, y (ii) Otras funcionalidades: clasificación fiscal, almacenamiento de datos, simuladores de costos, módulos especializados para el cumplimiento de requisitos aduaneros complejos.
30. En virtud de lo hasta aquí analizado, la empresa objeto **SOFTWAY ARGENTINA**, así como también una de las empresas del grupo adquirente, **SISTEMAS BEJERMAN**, se dedican al desarrollo de software y ofrecen productos y servicios relacionados.
31. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por las partes, sin perjuicio de que ambas empresas ofrecen soluciones de software destinadas a automatizar y gerenciar ciertos procesos, las cualidades y funciones de cada una de las soluciones no resultan sustituibles desde el punto de vista de la demanda.
32. Así, **SISTEMAS BEJERMAN** vende soluciones de gestión integral para empresas pequeñas y medianas y para estudios contables. La firma ofrece productos desarrollados para la administración de compras, ventas, cuentas corrientes deudoras y acreedoras, finanzas, stock, administración de recursos humanos, procesos de negocios, liquidación de haberes y otro tipo de operatoria típica del área contable de una empresa.
33. Por su parte, **SOFTWAY ARGENTINA** ofrece productos destinados a gerenciar procesos de negocios globales conforme a protocolos de regímenes aduaneros complejos o el cumplimiento de obligaciones propias del comercio exterior. Estos productos tienen por objeto apoyar a los clientes usuarios en la operación, control y administración de los diversos segmentos del comercio exterior: importación, exportación, cambio, control y gestión de regímenes aduaneros especiales.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA
SECRETARÍA DE
COMERCIO
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

34. A continuación se detalla una lista de los productos y servicios, con sus respectivas marcas, producidos y comercializados por SISTEMAS BEJERMAN en Argentina:

a) Soluciones para empresas (eFlexware):

i. eFlex ERP: Software de gestión empresarial que posee innovadoras herramientas informáticas que interactúan en la administración de la organización.

b) Software y servicios para potenciar la capacidad creadora, impulsar nuevos negocios, liderar nuevos mercados y alcanzar la máxima eficiencia de gestión entre colaboradores, partners, proveedores y clientes.

i. eFlexware Solución ERP capaz de brindar información cierta y actualizada de todos los procesos de la empresa.

ii. eFlex BI-EPM: eFlex BI/EPM es un conjunto de herramientas que transforma los datos en información para la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos de una organización; presenta la información de un modo visualmente claro y ordenado; brinda múltiples formatos estándar y permite personalizar la disposición de los datos de acuerdo con los requerimientos del usuario; integra en forma dinámica los datos provenientes de diversos circuitos, permitiendo relacionar actividades desarrolladas por distintos sectores o áreas funcionales; brinda de modo proactivo la información destacada para las tareas en todas las áreas de la organización; permite definir métricas y parámetros que facilitan la interpretación de los indicadores críticos de operación.

ii. eFlex RRHH: Es una solución informática para la gestión Recursos Humanos; administración de personal; liquidación de haberes y control de asistencia.

iii. eFlex Documental: software para administrar la información de la empresa, organización o área de trabajo. Es un software de digitalización y administración inteligente de documentos.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA ROSA...
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- iv. eFlex BPM: Administra los procesos de negocio de la empresa aplicando una herramienta de automatización y control. Mediante BPM se puede estandarizar y agilizar los procedimientos operativos, optimizando el intercambio de información y el flujo de trabajo entre las diferentes personas y áreas que intervienen en cada uno.
- v. eFlex Queries: es una herramienta que pone toda la información de la organización a disposición, para generar los reportes que los niveles operativos, de supervisión y dirección requieran. Queries integra y combina información de las distintas tablas y módulos permitiendo obtener informes con datos detallados, resumidos y calculados.
- vi. eFlex Producción: Administra la gestión productiva, integrando las actividades de las áreas de Abastecimiento, Ingeniería, Costos Industriales, Finanzas y Ventas en un solo software, operando en forma interactiva y siempre online.
- vii. eFlex Web: eFlex Web es una plataforma de aplicaciones y servicios informáticos para la gestión empresarial a través de Internet. eFlex Web le brinda a los colaboradores de la empresa, a sus clientes y los proveedores aplicaciones críticas para utilizar desde el browser de una PC, de una notebook o desde otros dispositivos móviles. eFlex Web es full Internet y se brinda bajo un esquema SaaS (software como servicio). eFlex Web ofrece acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- viii. eFlex Nómina: eFlex Nómina es una solución informática para liquidar haberes. Brinda un sinnúmero de funcionalidades que facilitan la administración del personal, junto con una poderosa plataforma de Business Intelligence, desarrollada en tecnología .NET, para la gestión del capital humano de la compañía.
- ix. eFlex Bodegas: Es un software específico para planificar y controlar la gestión de la industria vitivinícola argentina. Un Sistema que resuelve en forma natural todas las exigencias de trazabilidad y calidad planteadas por los mercados más exigentes, y

u. 6 f



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

que se adecua perfectamente a todas las disposiciones y formas de trabajo propias de nuestro país. eFlex Bodegas se encuentra totalmente integrado a eFlex ERP, la solución de gestión empresarial de Sistemas Bejerman que ya cuenta con más de 2.000 implementaciones exitosas, por lo que la información registrada queda incluida directamente en el circuito administrativo y contable de la organización.

c) Soluciones para empresas pequeñas:

- i. InfoUno Web: InfoUno Gestión Comercial on-line, es una solución para pequeñas empresas para administrar toda la gestión comercial. Se trata de una aplicación desarrollada íntegramente bajo plataforma SaaS (software as a service). Sólo necesita una conexión a Internet para empezar a trabajar. Es de implementación inmediata y no requiere una inversión inicial ni instalación de software. Comprende la funcionalidad para: Compras (registro de comprobantes y emisión de órdenes de pago); ventas (emite facturas electrónicas y tradicionales, notas de Crédito y débito, cobranzas y emisión de recibos); cuentas corrientes (administra clientes y proveedores, aplicación y compensación de comprobantes, genera completos informes y exporta a planillas de cálculos); finanzas (administra cajas y cuentas bancarias, cartera de cheques y movimiento de fondos); Informes Impositivos (emisión de Sub-diarios de IVA, ventas y compras, cálculo de la DJ mensual, exportación a SICORE y CITI); contabilidad (registro de asientos, obtención de mayores y libro diario, balances de saldos y saldos para presentación).

d) Soluciones para contadores:

- i. Estudio ONE Clásico: Optimiza las tareas diarias del estudio de contabilidad, aprovechar el tiempo, alcanzar un mayor rendimiento profesional, generar nuevos ingresos y acceder a potenciales clientes. Comprende: contabilidad general para Windows; sueldos y jornales para Windows e IVA Ventas/Compras.
- ii. Estudio ONE Profesional: Optimiza las tareas diarias del estudio: aprovechar el tiempo, alcanzar un mayor rendimiento profesional, generar nuevos ingresos y



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dict. 11/2016
S. 11/2016
DE 11/2016

acceder a potenciales clientes. Comprende: Confección de Balances; Ingresos Brutos/Conexión con SICORE/RG 1361-02; Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales; Activo Fijo; Gestión de Clientes; Gestión del Estudio; Administración de Empresas Clientes.

iii. Estudio ONE WEB: Es concepto de servicio que fortalece la gestión profesional y mejora la interacción del Contador con sus clientes, mediante innovación tecnológica, soluciones de software contable con nuevas funcionalidades que facilitan el intercambio de información, servicios y recursos web, e independencia de un espacio fijo de trabajo. El alcance de Estudio ONE WEB le permite: Gestionar y controlar distintas tareas fuera de su oficina y en el horario que desee; Mayor capacidad de colaboración de sus clientes y equipo de trabajo; Total libertad de trabajo sin perder comunicación con su equipo y clientes. Comprende: Entorno interactivo de trabajo con los clientes y el Estudio, a través de internet y desde cualquier lugar; Intercambio permanente de archivos, bases de datos y mensajes; Disponibilidad de la información de su Estudio desde cualquier dispositivo móvil.

e) Además de estos productos, SISTEMAS BEJERMAN ofrece servicios para empresas a través de asistencia profesional para potenciar las ventajas de e-Flexware y servicios para contadores incluyendo: Asistencia técnica y funcional telefónica; Atención personalizada en las oficinas de Sistemas Bejerman; Capacitación introductoria; Nuevas versiones; Seminarios exclusivos para usuarios y Servicios on-line.

35.A continuación se detalla una lista de los productos y servicios, con sus respectivas marcas, producidos y comercializados por **SOFTWAY ARGENTINA**:

b. Import Sys - Import Sys es el sistema para seguimiento y administración de las operaciones de importación de **SOFTWAY**. Concentra todo el proceso de importación: desde el pedido de compra hasta la llegada de las mercancías al almacén de la empresa. La presente herramienta consolida toda la información de los procesos de importación en una única base de datos cuidadosamente modelada para su fácil acceso, lectura y



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. [Firma]

comprensión. La referida información se consolida a partir de datos generados por los diversos departamentos de la empresa, así como por los datos generados por los agentes externos involucrados en el proceso de importación como Despachantes de Aduana, Agentes de Carga, Transportistas, entre otros.

- c. Export Sys - Export Sys es el sistema de seguimiento y administración de exportación de SOFTWARE. Acompaña y administra todo el proceso desde la negociación de venta hasta la llegada de la mercancía al cliente.
- d. IT Sys - IT Sys es el sistema de SOFTWARE que realiza el control y gestión del régimen de Importación Temporal utilizado en Argentina, abarcando desde la creación del CTIT hasta la emisión de la Nota de Cancelación. El sistema IT Sys permite la gestión del régimen, incluyendo todos los controles y reportes exigidos por el Gobierno, garantizando de esa forma que los datos sean consistentes, aumentando la seguridad en la utilización del régimen y disminuyendo la posibilidad de errores en la generación de las informaciones para comprobación del régimen y solicitud de nuevos CTITs. Totalmente automático en la lectura de datos, IT Sys puede integrarse con los sistemas corporativos de la empresa a través de interfaces, realizando de forma simple y segura todo el control exigido por la legislación del país y por el órgano fiscal local, permitiendo la generación de diversos reportes que serán utilizados para iniciar la utilización del régimen en la empresa y realizar la comprobación del mismo ante el Gobierno. El sistema IT Sys puede generar otros reportes que pueden ser utilizados internamente en la empresa permitiendo un mejor control, gestión y desempeño del régimen, así como hacer un levantamiento de las ganancias y beneficios resultantes del uso del régimen y obtener un histórico de las operaciones realizadas para análisis.
- e. RAF Sys - RAF Sys es el sistema de Softway que permite realizar los controles operacionales referidos al Régimen de Aduana en Factoría - RAF, es también el encargado de la integración de las informaciones necesarias para las comprobaciones del régimen junto a la AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos - y SICyM - Secretaría de Industria, Comercio y Minería. En líneas generales, el sistema controlará,



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VILMA ROSALES
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

tanto el conjunto de mercaderías admitidas por el RAF, como los destinos respectivos o correspondientes para estas mercaderías. El control de la admisión de mercaderías se dará a través de la obtención de la Declaración de Importación suspensiva en el RAF (DIR) en el sistema de comercio exterior de la empresa y la oficialización de recibimiento que será registrada a través de una interface con el sistema de control de stock de la empresa. Además de permitir la visualización de entrada y salida de mercaderías, el sistema también hará un acompañamiento de la localización de estos ítems durante todo el proceso productivo, permitiendo de esta forma el monitoreo de las cantidades disponibles en el almacén, durante toda la línea de producción (ubicaciones / centros de costo de producción) y en el stock de productos acabados. La visualización de esta información es posible gracias a la actualización de una interfase con el sistema de control de producción (control de capacidad de fábrica) de la empresa. El destino de las mercaderías es controlado a través de la facturación (emisión de facturas), que son las que contienen la información sobre las ventas de mercaderías admitidas por el RAF, tanto en su estado natural como industrializadas. La estructura de los productos para verificación de los componentes utilizados en la fabricación ("Bill of Materials") se obtienen a través de los movimientos de baja de stock (componentes) referidos a la producción de lotes de productos acabados, usando para este objetivo, la interface con el sistema de control de producción. El control de las pérdidas en el proceso productivo también será obtenido a través de una interface con el sistema de control de producción.

- f. In-Out - In-Out es un sistema de gestión de interface que permite la intercomunicación entre los sistemas de SOFTWAY y los principales sistemas de administración disponibles en el mercado (SAP, Oracle Applications, JDEdwards, Datasul, sistemas heredados, entre otros) para el intercambio de información, así como también permite el intercambio de información con el Siscomex.

36. En el pasado, esta Comisión se ha expedido sobre productos de software y middleware, definiendo cuatro mercados de productos relevantes, a saber: Sistemas de Administración de



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA...
SECRETARÍA DE COMERCIO
DE...

Bases de Datos, Middleware, Herramientas de desarrollo de Software y Servicios de IT.¹ Sin embargo, los productos de software que ofrecen las empresas involucradas no podrían catalogarse bajo ninguna de las definiciones ya establecidas.

37. En cambio, y tal como han informado las partes, los productos que ofrecen la firma SISTEMAS BEJERMAN como SOFTWAY ARGENTINA conciernen a los softwares denominados EAS (por sus siglas en inglés ENTREPRISE APPLICATION SOFTWARE) los cuales se utilizan específicamente para la gestión empresarial. En efecto, en los precedentes extranjeros en relación al mercado de soluciones de software el caso de la Comisión Europea N° COMP/M.3216 – "Oracle/Peoplesoft" (26/10/2004), la Comisión Europea entendió que "[l]os software de aplicaciones de negocios comprenden programas de software que tienen por finalidad el planeamiento, ejecución o colaboración en el negocio, gobierno u otra organización. Estas aplicaciones en general pueden ser clasificadas en (i) aplicaciones de productividad personal (procesadores de texto, hojas de cálculos y aplicaciones de colaboración con el cliente) y en (ii) software de aplicaciones corporativas ("EAS" por sus siglas en inglés: Enterprise Application Software)."

38. Dentro de lo que son los software EAS, SISTEMAS BEJERMAN posee tres líneas de productos: software eFlex, más adecuadas para organizaciones o empresas medianas, software Info Uno, para organizaciones o empresas pequeñas y la línea Studio One, para estudios contables. Por su parte, todos los productos de SOFTWAY ARGENTINA se encuentran dirigidos a grandes empresas que efectúan operaciones de comercio exterior a gran escala, puesto que son específicos, como ya ha sido mencionado, para operaciones de importación y exportación.

39. En el dictamen de la Comisión Europea antes citado se ha analizado el mercado de software EAS para grandes organizaciones que poseen un funcionamiento complejo y que, por tanto, requieren de soluciones software acordes a su gran estructura. En efecto, la Comisión


¹ Ver Dictamen CNDC N° 816 del 31/08/2010 en Expediente N° S01: 0808667/2009, caratulada "ORACLE CORPORATION Y SUN MICROSYSTEMS INC. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 768)".




*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARGARITA ALBA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Europea ha argumentado que esta distinción es válida en tanto, del lado de la demanda existen distintos perfiles de clientes, un espectro que va desde organizaciones pequeñas hasta complejas organizaciones con operatoria mundial y a gran escala y, desde el lado de la oferta, porque los software diseñados para el mercado de organizaciones medianas no pueden ser fácilmente adaptados para suplir las necesidades de una organización grande.

40. Ninguno de los softwares que comercializa SISTEMAS BEJERMAN se dirigen a grandes organizaciones, por lo contrario, son productos especializados para la gestión de pequeñas y medianas organizaciones y/o empresas y para brindar soluciones específicas a estudios contables. Por su parte, las soluciones software que comercializa SOFTWAY ARGENTINA sí apuntan a resolver las necesidades de una organización grande, pero se especializan en un área particular de la gestión que es la del comercio exterior.
41. De este modo, en tanto los productos y servicios ofrecidos por SISTEMAS BEJERMAN y SOFTWAY ARGENTINA están destinados a brindar soluciones diferentes, en el primer caso vinculadas a la gestión general de pequeñas y medianas organizaciones y a brindar apoyatura a estudios contables para la administración contable y en el segundo, al cumplimiento con obligaciones y cargas vinculadas exclusivamente con las actividades de importación y exportación, los mismos no resultan sustitutos desde el punto de vista de la demanda y por ende representan mercados distintos. Además, los productos de las empresas involucradas apuntan a clientes de distintas envergaduras, siendo las pequeñas y medianas organizaciones y los estudios contables, los clientes objetivo de SISTEMAS BEJERMAN y organizaciones empresas de mayor escala que participan del comercio exterior en el caso de SOFTWAY ARGENTINA.
42. Asimismo, de acuerdo a lo informado por las partes las soluciones software que ofrece SOFTWAY ARGENTINA son específicos para el cumplimiento con obligaciones y cargas vinculadas exclusivamente con las actividades de importación y exportación, mientras que las soluciones de software que comercializa la firma SISTEMAS BEJERMAN no pueden utilizarse para ninguno de los procesos ligados a la exportación e importación.

N
hi

u. 6 4



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. María José...

43. A su vez, de acuerdo a lo informado por las partes, el diseño de los productos que comercializa la firma **SOFTWAY ARGENTINA** comprende distintas normativas argentinas, lo cual aporta de una mayor especificidad a las soluciones software que produce y comercializa esta firma. En efecto, los softwares **Import Sys** y **Export Sys** comprenden normativas del Código Aduanero² y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)³, a su vez, el **Import Sys** comprende una normativa del Régimen Automotriz.⁴ Los softwares **IT Sys**⁵, **RAF Sys**⁶ y **Reposición de Stock**⁷ cumplen con distintos Decretos y Resoluciones Generales Nacionales.

44. En este sentido, la presente operación no da lugar a relaciones verticales ni horizontales. Sin embargo, dado que ambas empresas desarrollan y comercializan distintos tipos de software en Argentina, que poseen distintos usos y funciones, pero que se utilizan para la gestión empresarial, siendo compatibles y pudiendo complementarse, esta Comisión considera pertinente analizar los efectos de cartera que pudiera surgir de la presente operación.

ii. Análisis de efectos de cartera

45. Los efectos de cartera se originan cuando el poder de mercado derivado de un portafolio de marcas excede la suma de sus partes. De esta manera, el dueño del portafolio tendría mayor flexibilidad para estructurar sus precios, potencial para realizar ventas atadas y economías de escala en sus ventas y actividades de marketing.

² El software **Import Sys** contempla la Sección III Importación (Destinaciones a Consumo / Suspensivas / Directo a Plaza / Tránsitos) y el Régimen de muestras / Reimportación de mercadería exportada para consumo / Zona Franca del Código Aduanero y el software **Export Sys** contempla la Sección IV Exportación (Destinaciones Definitivas / Suspensivas), tanto Régimen de muestras / Zona Franca como Estímulos a la Exportación – Reintegros.

³ El software **Import Sys** la Resolución General de AFIP N° 3252/2012 y el software **Export Sys** contempla la Resolución General de AFIP 2488/2008.

⁴ Régimen Automotriz – Decreto N° 660/2000.

⁵ Decreto PEN N° 1330/2004 y RG N° 2147/2006.

⁶ Decreto N° 688/2002.

⁷ RG N° 2147/2006 y Nota Externa DGA N° 58/2008.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

*DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

46. Sin embargo, en términos de efectos anticompetitivos sólo pueden considerarse aquellos en que el mayor poder de mercado le permite a la firma realizar ventas atadas, ligando marcas más débiles a aquellas en la que la firma tiene poder de mercado.
47. En este sentido, resulta de relevancia analizar las participaciones de mercado que poseen tanto SISTEMAS BEJERMAN como SOFTWAY ARGENTINA en los distintos mercados de software en los que operan.
48. La firma SISTEMAS BEJERMAN participa en dos segmentos del mercado de software, Soluciones de Software tipo ERP para empresas y Soluciones de Software para contadores y estudios contables. Las participaciones de mercado de la empresa y sus competidores en ambos segmentos se presentan a continuación:

Cuadro N° 1: Participaciones de Mercado según facturación de la empresa SISTEMAS BEJERMAN y sus competidores en el segmento de Soluciones de Software tipo ERP para empresas.

Empresas	2011	2012	2013	2014
SAP Argentina S.A.	46,00%	46,00%	45,60%	45,60%
Oracle Argentina S.A.	15,00%	14,00%	14,20%	13,80%
Microsoft Argentina S.A.	4,00%	4,60%	4,40%	4,50%
Totvs	2,00%	2,50%	2,60%	2,90%
Sistemas Bejerman S.A.	13,00%	12,70%	12,60%	12,90%
Axoft S.A.	8,00%	8,30%	8,40%	8,70%
Infor Argentina S.A.	5,00%	5,00%	4,80%	4,90%
Grupo Calipso	4,00%	4,00%	4,60%	4,00%
Buenos Aires Software S.A.	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%
Total	100%	100%	100%	100%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el marco del presente expediente⁸

⁸ Las partes han informado que las participaciones de mercado han sido estimadas en base a información que se encuentra presente en el informe KPMG del año 2011 que ha sido actualizada en base a información propia.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. María Elena...

Cuadro Nº 2: Participaciones de Mercado según facturación de la empresa SISTEMAS BEJERMAN y sus competidores en el segmento de Soluciones de Software para contadores y estudios contables

Empresas	2012	2013	2014
Axoft S.A.	43,90%	44,26%	44,22%
Sistemas Bejerman S.A.	30,29%	30,86%	31,10%
Holistor S.A.	9,90%	9,06%	8,80%
C. Sistemas S.R.L.	6,01%	6,74%	6,85%
BTB Soft S.A.	2,80%	2,87%	2,70%
Buenos Aires Software S.A.	2,30%	1,88%	1,73%
Otros	4,80%	4,33%	4,60%
Total	100%	100%	100%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el marco del presente expediente⁹

49. Tal como se observa en los cuadros precedentes, aunque SISTEMAS BEJERMAN es un competidor significativo en los dos segmentos de mercado de software en los que opera, no posee poder de mercado en ninguno de ellos, por lo que difícilmente podría tener la capacidad de extenderlo hacia otros mercados afectados por la presente operación.

50. Por un lado, en el segmento de Soluciones de Software tipo ERP para empresas SISTEMAS BEJERMAN posee una participación de mercado de apenas 12,9% según datos de 2014. Por otro lado, en el segmento de Soluciones de Software para contadores y estudios contables, aunque posee una participación de mercado de 31,1% y se posiciona como el segundo competidor del mercado, la firma AXOFT S.A. lidera el mercado con el 44,22% del mercado, lo cual impone una disciplina competitiva a la firma adquiriente.

51. En lo que refiere a los software para la gestión de operaciones de comercio exterior que comercializa SOFTWAY ARGENTINA, de acuerdo a estimaciones de las partes, existe en el



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

país un mercado potencial para este tipo de productos de 2000 empresas la cuales las partes han identificado como grandes corporaciones que desarrollan operaciones de comercio exterior, que son el prototipo de clientes a los que apuntan sus productos. De este universo, únicamente un aproximado de 100 empresas dispone de herramientas estándar de comercio exterior como las que ofrece **SOFTWAY ARGENTINA**. En efecto, la gran generalidad del sector emplea soluciones manuales las que se articulan con la herramienta Microsoft Excel, o bien utiliza softwares desarrollados a medida de cada usuario.

52. Al respecto, tal como informan las partes, es de resaltar que la enorme mayoría de los clientes de **SOFTWAY ARGENTINA** antes de contratar sus productos utilizaban Microsoft Excel a los fines de darle tratamiento a sus operaciones de comercio exterior. No obstante, los productos que comercializa **SOFTWAY ARGENTINA** no compiten con los softwares de bases de datos dado que, las herramientas provistas por esta empresa constituyen soluciones de gestión para la administración de operaciones de comercio exterior que exceden ampliamente los softwares de base de datos.
53. En función de lo dicho y considerando únicamente las empresas que proveen soluciones de software especializadas en la gestión de operaciones de comercio exterior, las partes han estimado que **SOFTWAY ARGENTINA** detenta aproximadamente el 37% del mercado.

⁹ Las partes han informado que las participaciones de mercado han sido estimadas en base a información que se encuentra presente en los estudios de mercado de IDC y Gartner del año 2011 y que ha sido actualizada en base a información propia.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

*MARIA VICTORIA DIAZ VÉN.
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

Cuadro N° 3: Participaciones de Mercado según facturación de la empresa **SOFTWAY ARGENTINA y sus competidores en el segmento de Soluciones de Software para operaciones de comercio exterior**

Empresas	2014
Softway Argentina	37,00%
FX Informática	25,00%
Software a medida	22,00%
Sonda	5,00%
SAP GTM	4,00%
Amber Road	4,00%
NSI	3,00%
Total	100%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el marco del presente expediente

54. Tal como se observa, **SOFTWAY ARGENTINA** es la empresa líder en el segmento de softwares para operaciones de comercio exterior. Sin embargo, enfrenta la competencia de cinco firmas que se presentan como competidores significativos.

55. En efecto, dentro de las compañías que comercializan softwares estándar para la gestión de comercio exterior se encuentran las firmas **FX INFORMATICA S.A.**, que es una empresa argentina; **SAP GTS** y **AMBER ROAD**, dos empresas extranjeras con alcance global; **SONDA PROCWORK**, una empresa chilena con alcance regional y **NSI**, una empresa brasilera con alcance regional.

56. El principal competidor de **SOFTWAY ARGENTINA** en el segmento de softwares para operaciones de comercio exterior, **FX INFORMATICA**, ofrece soluciones software para la gestión de importaciones (**FX-SICE COMIMP**), para la gestión de exportaciones (**FX-SICE COMEXP**), para la operatoria de compra y venta de billetes y divisas (**FX- Cambios**), para la gestión de exportaciones de mercadería desde Tierra del Fuego (**FX Tierra del Fuego**), y para



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA

SECRETARÍA DE COMERCIO

DE

la gestión y emisión de los comprobantes de venta electrónicos locales y de exportación (FX Factura Electrónica).

57. Otro competidor significativo, la empresa SAP GTS, ofrece el software SAP Global Trade Services que permite gestionar importaciones y exportaciones y realizar acuerdos comerciales, centralizando toda la información referida a las operaciones con el exterior en un solo lugar. Por su parte, la firma AMBER ROAD comercializa "Trade Automation 15", una plataforma que planea, optimiza y ejecuta todos los aspectos del comercio global.

58. La empresa SONDA PROCWORK ofrece dos soluciones para comercio exterior. En primer lugar, el software PW.CE, el cual se utiliza para automatizar los procesos de importación y exportación. Es una solución de comercio exterior totalmente integrada con el sistema SAP ERP, que permite adecuar a la tecnología SAP las necesidades impuestas por las actividades del comercio exterior. En segundo lugar, el software PW.RECOF, que es una tecnología que permite administrar y controlar todos los procesos de importación de bienes de consumo. Permite a la empresa habilitada realizar importaciones suspendiendo todos los impuestos y adquirir en el mercado interno, con suspensión de IPI, mercaderías que serán sometidas a operaciones de industrialización para posterior venta en el mercado externo o interno.

59. Por su parte, la firma NSI ofrece la solución Ecomex, el cual se ofrece tanto para el módulo de importación y exportación.

60. A pesar de que la participación de mercado de SOFTWAY ARGENTINA en el segmento de soluciones software para operaciones de comercio exterior da cuenta de su posición como primer competidor en dicho mercado, cuenta con una serie de competidores de relevancia que podrían ejercer disciplina competitiva.

61. Aunque el portfolio de softwares de la firma adquiriente se amplía a partir de la presente operación, esta CNDC considera que la firma no podría realizar prácticas de extensión de mercado dado que, como se expusiera, no posee una posición dominante en ninguno de los mercados de software en los que operaba previo a la presente operación y que la empresa objeto aunque tiene una inserción importante en el mercado de soluciones software para



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. María Victoria
SECRETARÍA DE
COMERCIO
NACIONAL

operaciones de comercio exterior, se enfrenta a una competencia significativa. En este sentido, no existe una preocupación de que esta operación pueda generar efectos de cartera.

62. En virtud de los elementos considerados, se puede afirmar que la presente operación de concentración analizada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en los mercados no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

63. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula en el Acuerdo de Accionistas, identificada como "10.10 No Competencia y Captación". Dicha Cláusula indica que: "En contraprestación por los pagos efectuados de acuerdo con este Contrato, los Señores Israel e Isaías en este acto se obligan a (i) no competir con las Sociedades en ningún lugar del Brasil ni de la Argentina y no están autorizados a dedicarse directa o indirectamente, en su propio beneficio o en beneficio de terceros, incluso mediante participación en otras sociedades, a actividades relacionadas con los Negocios, según se conducen actualmente, entendiéndose que aquellas están exclusivamente relacionadas al desarrollo y comercialización de software para el comercio exterior; y (ii) no contratar ni persuadir a ninguna persona empleada o contratada por las Sociedades a dejar sus empleos o trabajos o resolver sus contratos con las Sociedades, salvo cuando ese vínculo de empleo o contrato resultare de una invitación extendida al público en general por medio de anuncios o medios semejantes no dirigidos específicamente a ese empleado". Luego dice la Cláusula 10.10.1 que "la obligación prevista en la Cláusula 10.10 que precede está en plena vigencia y produce efectos a la Fecha de firma y por el plazo de 4 (cuatro) años luego de la Fecha de Cierre".

64. De acuerdo al Contrato de Compraventa de Acciones, suscripto por las partes dice la Cláusula 5.22 "Propiedad Intelectual. La Propiedad Intelectual consiste en todos los productos, software (tengan licencia o no como producto) documentación, documentación y derechos de propiedad intelectual pertenecientes a las Sociedades que sean relevantes para los Negocios y para las



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. *[Firma]*
D. *[Firma]*

actividades de las Sociedades de la forma en que se han sido conducido en el Brasil y en la Argentina, ... Los contratos de propiedad intelectual consisten en todas las licencias, cesiones, sublicencias y otros contratos, de acuerdo con los que las Sociedades y/o sus Afiliadas están autorizadas a utilizar, en el Brasil y en la Argentina, los Derechos de PI pertenecientes a terceros, así como contratos con el propósito de desarrollar software, productos y contratos con clientes referentes a Derechos de PI, ... que sean relevantes a las operaciones de los Negocios en el Brasil y en la Argentina de la manera en que las Sociedades las han conducido (conjuntamente, los "Contratos de PI"). 5.22.1 Los Vendedores declaran que los secretos de negocio y conocimientos técnicos (know-how) referentes a las actividades de la Sociedad y de las Subsidiarias se están transfiriendo a la Compradora en los Negocios. 5.22.2 ... Los Vendedores declaran que las Sociedades son las propietarias únicas y exclusivas de los Derechos de PI y Contratos de PI y que (i) los Derechos de PI no violan los derechos de ningún tercero, (ii) los Negocios, conforme se conducen actualmente, inclusive, entre otros, el desarrollo, fabricación, uso, venta, importación. Exportación y licencia de los Derechos de PI no violan los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero; (...) (v) ninguno de los Derechos de PI fue confiscado al dominio público y las Sociedades y los Vendedores fueron diligentes al practicar todos los actos necesarios para proteger los Derechos PI y la información confidencial... 5.22.3 Software. Los Vendedores dejarán en las Sociedades toda la documentación que se poseyeran con relación a los ítems de software descritos..., inclusive código-fuente, manuales e informes que describan el software. Sistemas y equipos de TI y archivos electrónicos. 5.25. Todos los sistemas y aplicativos de TI usados por las Sociedades como parte de los Negocios y de sus respectivas actividades permiten la conducción de los Negocios de las Sociedades de la manera en que se conducen actualmente. Todos los sistemas y aplicativos de TI desarrollados internamente y usados por las Sociedades en sus actividades pertenecen a las Sociedades (o a ellas les otorgaron las licencias) y no hay compromisos de cesión del derecho de uso de esos sistemas y aplicativos a terceros, excepto por los contratos celebrados con clientes y Canales...".



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

65. Según lo descrito, el plazo que abarca la cláusula analizada, en donde se refiere a la No Competencia - Captación, Cláusula 101.10, abarca un período de 4 (cuatro) años desde la fecha de cierre, por ende, los cuatro años se cumplirán el 7 de abril de 2017.
66. De acuerdo a lo que manifestaran las partes de la operación este plazo de 4 (cuatro) años, resulta de vital importancia para proteger los planes de negocios estratégicos y know-how con el fin de seguir siendo competitivos. TSL quiere asegurarse que los Señores Israel e Isaías no se involucren en actividades que compitan con ellos durante el término de de 4 (cuatro) años, tanto en Brasil como en Argentina.
67. Este tipo de cláusulas inhibitorias de la competencia deben ser analizadas a la luz de lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias" a una operación de concentración económica. Esta Comisión Nacional ha establecido en numerosos precedentes los requisitos que estas cláusulas inhibitorias de la competencia deben guardar para ser consideradas "accesorias" a la operación de concentración. Dichos requisitos están referidos a su alcance, a su vinculación con la operación, a su necesidad, ámbito geográfico, extensión temporal y al contenido de la misma.
68. En el caso concreto, y dado que se verifica la transferencia de know how, se puede afirmar que tal y como están redactadas las Cláusulas estudiadas no tienen potencial entidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

VI. CONCLUSIONES

69. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos y de las constancias de autos no se desprende que los mismos tengan entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia, ocasionando un perjuicio para el interés económico general.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA
SECRETARÍA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

70. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, autorizar la operación de concentración económica consistente la adquisición por parte de TSL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA, del 100% de las acciones de T. GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A., de propiedad de los Señores ISRAEL GERALDI; ISAIAS OLIVIO GERALDI; EDUARDO BARBOSA VITOR; MENOTTI ANTONIO FRANCESCHINI NETO; MARCIO SOROLLA MANCINI; LUCIANO ANTONIO BRESCIANI; SERGIO DE OLIVEIRA LUIZ y FIPAC – FUNDO DE PARTICIPAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO FMIEE, y en consecuencia, la adquisición por parte de TSL, indirectamente en Argentina a SOFTWAY ARGENTINA S.R.L., una subsidiaria de T. GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A., todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

71. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

La Dra. Cecilia Dalle no suscribe al presente por encontrarse en uso de licencia.

Dra. Cecilia Dalle
Vocal
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXP. S01:0079250/2013

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.08.12 16:24:47 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2016.08.12 16:22:58 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0079250/2013 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0079250/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 15 de abril de 2013, consiste en la suscripción de un boleto de compraventa de acciones y otros convenios por el cual la firma TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA. adquiere a través de la compra del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma T. GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. el control exclusivo en la REPÚBLICA ARGENTINA de la firma SOFTWAY ARGENTINA S.R.L. en manos de la firma FIPAC- FUNDO DE PARTICIPAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO FMIEE y los señores Don Israel GERALDI (M.I. N° 11.791.215), Don Isaías Olívio GERALDI (M.I. N° 5.478.488), Don Eduardo Barbosa VITOR (M.I. N° 23.874.790-6), Don Menotti Antonio Franceschini NETO (M.I. N° 27.116.693-9), Don Marcio Sorolla MANCINI (M.I. N° 33.348.354-6), Don Luciano Antonio BRESCIANI (M.I. N° 11.000.833-9) y Don Sérgio de OLIVEIRA LUIZ (M.I. N° 13.607.775-4).

Que con fecha 8 de abril de 2013 se lleva a cabo el cierre de la transacción, a través de la cual la firma TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA. es el titular, de forma indirecta, del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones y de los derechos de voto de la firma SOFTWAY ARGENTINA S.R.L.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, por este motivo, la citada Comisión Nacional, aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en una suscripción de un boleto de compraventa de acciones y otros convenios por el cual la firma TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA. Adquiere en forma indirecta en la REPÚBLICA ARGENTINA las acciones de SOFTWAY ARGENTINA S.R.L., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1310 de fecha 11 de agosto de 2016 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA., del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de T. GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., de propiedad de los señores Don Israel GERALDI (M.I. N° 11.791.215), Don Isaías Olívio GERALDI (M.I. N° 5.478.488), Don Eduardo Barbosa VITOR (M.I. N° 23.874.790-6), Don Menotti Antonio Franceschini NETO (M.I. N° 27.116.693-9), Don Marcio Sorolla MANCINI (M.I. N° 33.348.354-6), Don Luciano Antonio BRESCIANI (M.I. N° 11.000.833-9) y Don Sérgio de OLIVEIRA LUIZ (M.I. N° 13.607.775-4) y la firma FIPAC- FUNDO DE PARTICIPAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO FMIEE, y en consecuencia, la adquisición indirecta por parte de la firma TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA., en la REPÚBLICA ARGENTINA de la firma SOFTWAY ARGENTINA S.R.L., una subsidiaria de T. GLOBAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1310 de fecha 11 de agosto de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo IF-

2016-00695455-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2016.12.26 14:12:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2016.12.26 14:13:14 -03'00'